

1000054-41.2021.8.26.0477

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Anulação de Débito Fiscal

Magistrado: THAIS CAROLINE BRECHT ESTEVES

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... o Requerente que foi vítima de furto de documentos em 2001 e que em 2002 foi vítima de fraude quando terceiros estelionatários financiaram um veículo em seu nome. Por esta razão, busca o cancelamento do registro do veículo e a declaração de inexigibilidade de todos os débitos a ele referentes.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 15/40.

Deferida a gratuidade da justiça em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

Vara da Fazenda Pública

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1000054-41.2021.8.26.0477 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000054-41.2021.8.26.0477

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Anulação de Débito Fiscal

Requerente:

Osnir Cardoso da Silva

Requerido:

Estado de São Paulo e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). THAIS CAROLINE BRECHT ESTEVES

Vistos.

Cuida-se de Ação Declaratória movida por OSNIR CARDOSO DA SILVA contra DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/SP e FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Basicamente, afirma o Requerente que foi vítima de furto de documentos em 2001 e que em 2002 foi vítima de fraude quando terceiros estelionatários financiaram um veículo em seu nome. Por esta razão, busca o cancelamento do registro do veículo e a declaração de inexigibilidade de todos os débitos a ele referentes.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 15/40.

Deferida a gratuidade da justiça em favor do Requerente (fls. 41/42). Na mesma decisão, a liminar pleiteada foi indeferida.

Regularmente citada, a FESP apresentou sua defesa as fls. 54/65 batendo-se pela

legitimidade dos créditos tributários e pela improcedência da ação.

Também citado, o Requerido DETRAN deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de defesa (fls. 69).

Há réplica as fls. 87/90.

As partes não especificaram novas provas.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Considerando que as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas além daquelas que já instruem os autos, passo desde já ao julgamento antecipado da lide.

No mérito, a ação é procedente.

Anoto que mesmo em se reconhecendo a revelia do Requerido DETRAN, dela não emanam os efeitos previstos no artigo 344 do CPC considerando-se a ocorrência de hipóteses excepcionais previstas no artigo 345, I e II, do CPC.

Os documentos juntados à inicial comprovam suficientemente que de fato o veículo GOL/VW 1000I, ano 1996, placas CEQ 8503, vermelho, renavam nº 65154490 não foi adquirido pelo Requerente e nunca lhe pertenceu.

Nesse sentido, estão os boletins de ocorrência de fls. 17/21, o termo de declarações prestadas pelo vendedor do veículo (fls. 39/40) e mesmo as informações contidas nos autos do processo criminal nº 0015059-45.2010.8.26.0562.

Por outro lado, nada trouxeram os Requeridos com o fim de comprovar que se fato a propriedade do veículo é do Requerente, limitando-se a Requerida contestante a apresentar fundamentos genéricos a respeito da presunção de legitimidade dos atos administrativos o que, embora verdadeiro, não justifica a improcedência da ação diante dos documentos juntados pelo Requerente.

Confira-se, em caso semelhante:

AÇÃO DECLARATÓRIA. Veículo adquirido por terceiro mediante fraude, com a utilização dos documentos do autor. Pretensão à declaração de inexigibilidade de débitos de IPVA, DPVAT em relação a ele, e à desconstituição do auto de infração de trânsito que lhe foi imputada e consequente pena de suspensão do direito de dirigir. Possibilidade. Fraude incontroversa e elementos dos autos que comprovam que o autor jamais foi proprietário do bem. Recurso de apelação que impugna apenas a desconstituição do AIT, com base na alegação de que tal decisão beneficiará o agente do delito de estelionato, pois o licenciamento do veículo não poderá ser bloqueado. Inadmissibilidade. Nulidade do auto por imputar ao autor infração que ele não praticou. Sentença que julgou procedente a ação. Recursos oficial e voluntário não providos.

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000295-69.2018.8.26.0590; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/04/2021; Data de Registro: 29/04/2021)

No entanto, é certo que a ação comporta procedência apenas com relação a declaração de negativa de propriedade com o decreto do cancelamento do registro do veículo, assim como com relação a declaração de inexigibilidade dos débitos de IPVA e taxas de licenciamento lançadas contra o Requerente, sendo certo que as Requeridas não

possuem legitimidade passiva para responder pela declaração de inexigibilidade dos débitos de DPVAT, de responsabilidade da Segura Líder dos Consórcios de Seguro, que não integra o polo passivo.

Confira-se, nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VEÍCULO ADQUIRIDO MEDIANTE FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Pedido de decretação de bloqueio e cancelamento dos débitos de IPVA, DPVAT, taxas e multas de trânsito. Sentença de improcedência de todos os pedidos. Inconformismo da autora. Cabimento em parte. Interesse de agir e legitimidade ativa da entidade financeira, vítima do ilícito. Legitimidade passiva dos requeridos, exceto quanto ao DPVAT. Ilegitimidade passiva da FESP e do DETRAN em relação ao seguro obrigatório - DPVAT, porque a cobrança é realizada pela Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro. Extinção da ação, sem resolução do mérito, quanto a esse pedido. Veículo adquirido por indivíduo desconhecido, utilizando nome de terceiro, mediante celebração de cédula de crédito bancário. Conjunto probatório que demonstra inequivocamente a ocorrência de estelionato. Vítima que ajuizou ação declaratória de inexistência do negócio jurídico, julgada procedente. Estelionato informado à autoridade de trânsito através de pedido administrativo formulado pela autora. Inexigibilidade do tributo e demais encargos, em razão da inexistência do fato gerador. Aplicação da Lei Estadual nº 13.296/2008 e art. 11 da Lei 6.606/89. Precedentes. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1044099-49.2018.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)

APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. CARÊNCIA DA AÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos de DPVAT e multas. O Seguro DPVAT é operado pela Seguradora Líder, que não integra a relação processual. Multas de trânsito não aplicadas pelo DETRAN. Ilegitimidade passiva "ad causam" do DETRAN. Configuração. Extinção parcial do processo, sem resolução de mérito. Aplicação do art. 485, VI, do CPC. Condição da ação compreende matéria cognoscível "ex officio". Norma cogente. Grau de imperatividade determina o controle jurisdicional. Capítulo que determina sucumbência parcial do apelante. AÇÃO DECLARATÓRIA. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO. Fraude na contratação de financiamento de veículos com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Estelionatário utilizou indevidamente os dados de terceiro para o financiamento. Inexistência de controvérsia quanto à fraude na contratação. Perda da propriedade e da posse indireta do automóvel pela instituição financeira em razão do estelionato. Cancelamento do registro do veículo. Admissibilidade. Reconhecimento da nulidade do ato jurídico levado a registro perante o órgão de trânsito. Afastamento da responsabilidade da instituição financeira pelos débitos de IPVA e de licenciamentos posteriores comunicação do DETRAN acerca da fraude. Ausência de responsabilidade da apelante em relação à multa imposta pelo DETRAN. Inocorrência do poder de controle e fiscalização acerca da destinação do bem móvel pelo banco credor. Precedentes. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1014587-21.2018.8.26.0053; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020)

Pelo exposto e diante do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação e o faço para: a) declarar a negativa de propriedade do Requerente com relação ao veículo GOL/VW 1000I, ano 1996, placas CEQ 8503, vermelho, renavam nº 65154490 e decretar o cancelamento do registro do bem pendente em nome do Requerente; b) declarar inexigíveis todos os débitos de IPTU, taxas e licenciamento relativos ao veículo lançados em nome do Requerente.

Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem prejuízo, reconheço a ilegitimidade passiva dos Requeridos para responder com relação ao pedido de declaração de inexigibilidade dos débitos de DPVAT, julgando extinto este pedido com base no artigo 485, VI, do CPC.

Pela sucumbência, arcarão os Requeridos com o pagamento das custas e despesas processuais, se devidas, assim como com os honorários advocatícios devidos ao patrono do Requerente ora arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

P.R.I.C., arquivando-se oportunamente.

Praia Grande, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA